

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 3945-2025/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 053-2026/PS2**

DENUNCIANTE : JOSE ALEXIS BAZAN CABEZUDO
(EL SEÑOR BAZAN)
DENUNCIADO : BANCO RIPLEY PERÚ S.A.
(EL BANCO)
MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
ROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 8 de enero de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 28 de noviembre de 2025, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría cargado indebidamente dos (2) operaciones en la tarjeta de crédito N°52**-****-****-1348 del denunciante, las cuales no reconoce, pues: (a) fue despojado de sus pertenencias al momento de salir de un establecimiento nocturno; y (b) no generaron alertas de seguridad, pese a que las operaciones eran inusuales:

Fecha	Detalle	Importe S/
19/10/2025	LOS ANGELES	100,00
19/10/2025	RETIRO EN EFECTIVO	900,00

2. El 2 de diciembre de 2025, el señor Bazán presentó un escrito atendiendo el requerimiento de información efectuado mediante Resolución N° 1.
3. El 10 de diciembre de 2025, el Banco presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) La operación cuestionada por el importe de S/ 100,00 corresponde a un consumo realizado con tarjeta presente, el cual fue debidamente autorizada con la validación del CHIP y el ingreso de la PIN correspondiente;
 - (ii) la verificación de la identidad del titular de la tarjeta de crédito corresponde al establecimiento comercial donde se realizó la transacción y no a su entidad;
 - (iii) la operación cuestionada por el importe de S/ 900,00 corresponde a un retiro de efectivo realizado en cajero automático, siendo que de la "Wincha auditora" se podía verificar que dicha operación de efectuó de forma correcta;
 - (iv) la tarjeta de crédito del señor Bazán se encontraba plenamente activa, en tanto su periodo de vigencia abarcó desde el 31 de enero de 2025 (fecha de alta) hasta el 19 de octubre de 2025 a las 13:31:31 horas (fecha de bloqueo);
 - (v) si bien el señor Bazán alegó que las operaciones debieron haber sido detectadas como fraudulentas debido a que fue despojado de sus pertenencias, lo cierto es que, su entidad no tenía posibilidad alguna de conocer la ocurrencia de los hechos alegados por el denunciante;

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 3945-2025/PS2**

- (vi) el plástico de la tarjeta, como los datos sensibles de la misma se presumen de posesión y conocimiento exclusivo del titular de la tarjeta;
- (vii) una primera operación que supere un monto anteriormente no registrado en el historial del consumidor no puede considerarse per se una operación inusual, ello implicaría restringir su libertad para realizar transacciones por montos distintos a los efectuados anteriormente conforme a su historial de consumo; y,
- (viii) el único límite previsto para la realización de operaciones en una tarjeta de crédito es la propia línea de crédito otorgada a su titular.

II. ANÁLISIS

Sobre la enmienda de un vicio no trascendente en la Resolución N° 1

- 4. El artículo 14° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que, cuando el vicio del acto administrativo por incumplimiento de sus elementos de validez y este no sea trascendente, prevalece la conservación del acto y la autoridad emisora debe proceder a su enmienda. El numeral 14.2.1. de la referida norma dispone que no contiene un vicio trascendente, el acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación¹.
- 5. Mediante Resolución N° 1, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco, por el presunto cargo indebido de dos (2) operaciones no reconocidas realizadas el 19 de octubre de 2025; sin embargo, por un error involuntario se consignó que el número de la tarjeta de crédito era “N°52**-****-****-1348” cuando la numeración correcta es “N°52**-****-****-1148”.
- 6. Si bien el primer punto resolutivo de la Resolución N°1 contiene un vicio, este no resulta trascendente, pues no vulneró el derecho de defensa de la parte denunciada, quien fue correctamente emplazada en el procedimiento con una copia del escrito de denuncia, subsanación y sus anexos, en los que constaba claramente la numeración de la tarjeta de crédito de la que se cargaron las operaciones cuestionadas. Asimismo, se debe tener en cuenta que el Banco tiene dicha información en sus sistemas, debido a que el señor Bazán es su cliente.
- 7. Por tanto, en aplicación de la norma antes citada, corresponde conservar el acto administrativo y enmendar el vicio incurrido en la Resolución N°1. En atención a ello, donde dice: “*tarjeta de crédito N° N°52**-****-****-1348*”, debe decir: “*tarjeta de crédito N° N°52**-****-****-1148*”.

Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

- 8. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada

¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, ley DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS
Artículo 14.- Conservación del acto
14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.
14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:
14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. (...)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 3945-2025/PS2**

para operaciones por canales digitales.

9. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
10. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
11. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
12. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
13. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad² que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo

²

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS
Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa

M-OPS-04/01

Página 3 de 15



pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

14. Este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, las dos operaciones materia de denuncia son consumos presenciales, realizados a través de un terminal de punto de venta (POS) y un cajero automático, por lo que su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas).
15. En este punto debe tenerse presente que, en un pronunciamiento³, la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
16. Finalmente, es pertinente señalar que, no corresponde analizar el fondo de la controversia bajo lo dispuesto en el literal 7.1 del artículo 16 del Reglamento de Tarjetas incorporado mediante Resolución SBS N° 02286-2024, toda vez que el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de esta última norma establece que, para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación será para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será como máximo a partir de su renovación⁴. Así, debido a que las operaciones cuestionadas fueron realizadas el 19 de octubre de 2025, es necesario verificar si en su realización era necesario o no que se aplique lo establecido en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.

(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

³ Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI

⁴ **RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024**

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

(...)

b) **Operación con tarjeta de crédito presente:**

b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.

b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.

c) **Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.

17. Al respecto, de los reportes presentados por el denunciado, se advierte que la fecha de alta de la tarjeta de crédito fue el 31 de enero de 2025; conforme se aprecia a continuación:

18. En ese sentido, al determinarse que la tarjeta de crédito con las que se realizaron las operaciones cuestionadas fue emitida con anterioridad al 1 de julio de 2025, se procederá a analizar el caso bajo las disposiciones del Reglamento de Tarjetas que se encontraban vigentes antes de su modificación.

Sobre la responsabilidad del Banco por el cargo de dos operaciones no reconocidas

19. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁵. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código, el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁶.
20. De acuerdo con el artículo 18° del Código⁷ se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio,

⁵ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

Artículo 65°. - El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁶ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 1°. - Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

(...)

⁷ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 18°. - Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 3945-2025/PS2**

el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

21. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁸ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
22. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción, el consumidor o la autoridad administrativa deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure la ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado, para ser eximido de responsabilidad⁹.
23. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas¹⁰ establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada; en otras palabras, corresponderá al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente.
24. Por otro lado, el artículo 9° del Reglamento dispone que: *“las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...)”*¹¹. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de sus clientes el

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18°.

¹⁰ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

(...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

¹¹ **RESOLUCIÓN SBS 5570-2019, QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 9°.- Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7 del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

(...)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 3945-2025/PS2**

importe correspondiente a consumos, debe confirmar la existencia de una orden de pago *-voucher-* firmada.

25. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que la operación cargada se realizó según la autorización realizada por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código, o el uso de una firma electrónica.
26. Cabe precisar que exigir un *voucher* que sustente la operación no implica equiparar la responsabilidad de la entidad financiera con aquella que corresponde al establecimiento comercial -que consiste en verificar la correspondencia de la firma y número de DNI consignados en la orden de compra con los del titular-, pues únicamente se exige que la primera exhiba la orden de pago para validar la autorización del consumo cuestionado por la parte denunciante, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento.
27. En el presente caso, el señor Bazán denunció al Banco por cargar indebidamente dos (2) operaciones en su tarjeta de crédito N° 52**-****-****-1148, las cuales no reconoce, por los motivos expuestos en el numeral I.1 de la presente resolución.

Fecha	Detalle	Importe S/
19/10/2025	LOS ANGELES	100,00
19/10/2025	RETIRO EN EFECTIVO	900,00

28. En este extremo de la denuncia, se ha podido verificar que las operaciones se realizaron por canales distintos, por lo que el análisis de dichas transacciones se realizará por separado:

Sobre la operación por S/ 100,00

29. El señor Bazán denunció al Banco por cargar indebidamente, entre otras, la operación por monto de S/ 100,00 en su tarjeta de crédito N° 52**-****-****-1148, la cual no reconoce haber autorizado.
30. En sus descargos, el Banco señaló que la operación cuestionada se realizó válidamente con la validación de CHIP más el ingreso de PIN correspondiente, con lo cual se acredita que fue debidamente autorizada, tal como se aprecia a continuación:

Reporte SIA: Operación por S/ 100,00

[Ver imagen en la siguiente página]

Operaciones Views Header Internacional

Clave SIA:
 Elemento SIA: 010201 N° Sesión SIA: 2675 UB. N° Op SIA: 167791

Entidad:
 Adquirente SIA: ADEM Adquirente Externa: 21044 Emisor: 9610

Datos Operación

Operación Recuperación	629511320840	Fecha/hora Operación	19/10/2025 31:41:03-000
Pan Tarjeta	636455*****1148	Time Stamp de Grabación	19/10/2025 06:41:36-200
Fecha/hora Operación Dispositivo	19/10/2025 06:41:13	Código Terminal	VU180094
Operación SIA	MINTA(1)	Operación Elemento	003000
Importe Operación	109.00	Moneda Operación	USD(604)
Importe Divisa	109.00	Divisa	USD(604)
Comercio	2208080021460364	Tipo Disposición	CR-BOT(C)(C)
Resolución N.º	A40834824(1)	Código Activator	SAT3
Identif. SIA Tipo Mensaje	1100	Descripción Identificador SIA	PETITION
Identif. Tipo Mensaje	0101		
Fecha-Hora Entrada al Sistema	19/10/2025 09:48:16-184	Fecha-Hora Salida del Sistema	19/10/2025 09:41:30-820
Fecha-Hora Envío al Resolutor	19/10/2025 09:48:36-311	Fecha-Hora Respuesta Resolutor	19/10/2025 06:41:36-413

Histor. Datos

Código Autorización	205158	Estado Operación	CR-AUT(0011)
Indic. Autorización Operación	AUTORIZADA(2)	Presencia Cliente	PRESC2
Tipo Terminal	TERMP-ATT(01)	Cód. Resol. Elemento	APP08ADN(00)
Elemento Resolutor	010002	Código Canal	MT-CH2
N° Sesión elemento destino	2675	Datos BARRNET	PGAS000232
Último N° Operación Protocolo	120942		0130022CG464113009160

Datos Generales Módulos

N° OP. Resolutor

Validaciones Seguridad

Validación CVV VALIDACION TARJETA OK Validación PIN PIN CORRECTO Validación C.B.P. ARJZ OK - NARC OK

Reporte "Consulta de Autorizaciones"

[illegible]

31. Del material probatorio antes indicado, se aprecia los siguientes datos:

Fecha y hora de operación	19/10/2025 – 06:41:35 horas
Tarjeta N°	5254-****-****-1148
Importe	S/ 100,00
Resolución SIA	APROBADA
Código de autorización	309168
Método de captura	Chip
Autenticación	PIN
Lectura CHIP	OK

32. Adicionalmente, se ha verificado que, cuando se realizó la operación, la tarjeta del denunciante se encontraba activa, pues obra en el expediente la impresión de pantalla del reporte del bloqueo de la tarjeta, de cuya revisión se observa que fue efectuada el 19 de octubre de 2025 a las 13:31:31; es decir, después de haberse realizado la operación cuestionada, como se muestra a continuación:

Criterios		Entidad	Oficina	Contrato
☐	Por Contrato	0001		
☒	Por Pan	525435XXXXXX1148		
☐	Por Comercio		Buscar	
Fechas			Hasta	
Desde				
Tabla	Fecha	Hora		
MPDT009	19-10-2025	13:31:31		
Operación	BLOQUEO DE TARJETA	Usuario	Terminal	
ATR401		72733284	0001	

33. Los medios probatorios presentados por el Banco confirman que la operación fue realizada con la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-1148 del denunciante (lectura del CHIP y la clave secreta) y siguió un proceso de validación, motivo por el cual se generó el código de autorización y se registraron las glosas de respuesta “Aprobada” y “Validación CHIP OK”.
34. Así, los medios probatorios antes analizados probarían que la operación por el importe de S/ 100,00 se llevó a cabo válidamente, mientras la tarjeta de crédito se encontraba activa.

Sobre la operación por S/ 900,00

35. El señor Bazán denunció al Banco por cargar indebidamente, entre otras, la operación por monto de S/ 900,00 en su tarjeta de crédito N° 52**-****-****-1148, la cual no reconoce haber autorizado.
36. En sus descargos, el Banco señaló que la operación cuestionada se realizó válidamente según el reporte de su sistema y el denominado “Wincha auditora”, tal como se aprecia a continuación:

Reporte "Consulta de Autorizaciones"

[illegible]

Wincha Auditora

[Ver imagen en la siguiente página]

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 3945-2025/PS2**

Fecha: 19/10/2025
Hora: 08:33
Operación: 0905

Ingreso de PIN

Ingreso de tarjeta

Lectura de chip de la tarjeta

Importe de la operación

Billetes emitidos

Billetes retirados

Tarjeta retirada

576*10/19/2025*08:33:14*****
577*10/19/2025*08:33:14*CARD IN:525435100001148
578*10/19/2025*08:33:14*CHIP CARD BEING PROCESSED
579*10/19/2025*08:33:14*TRANSACTION START
580*10/19/2025*08:33:19*PIN ENTERED
581*10/19/2025*08:33:19*AMOUNT REQ: 000000000000
582*10/19/2025*08:33:19*OPCODE BUFFER: AAAAAA
583*10/19/2025*08:33:20*TREP: 00-00-00-00 120-5-384
584*10/19/2025*08:33:34*
585*10/19/2025*08:33:34*AMOUNT REQ: 000000000000
586*10/19/2025*08:33:34*OPCODE BUFFER: CC A
587*10/19/2025*08:33:34*TREP: 00-00-00-00 720-5-110
588*10/19/2025*08:33:40*
589*10/19/2025*08:33:40*AMOUNT REQ: 000000000000
590*10/19/2025*08:33:40*OPCODE BUFFER: CC A C
591*10/19/2025*08:33:41*TREP: 00-00-06-06 051-2-132
592*10/19/2025*08:33:41*

BANCO RIPLEY

FECHA: 19/10/25 HORA:08:33
NRO. OPERACION: 0905
CAJERO:I0004919
AV LOS HEROES 497 ZN A
AID NO.: A0000000041010
ADD ID: MASTERCARD
----- RETIRO -----
TARJETA : *****1148
RETIRO : S/ 900.00
CUOTAS 04
VALOR CUOTA S/ 225.00

----- GRACIAS POR USAR GLOBAL NET -----

PARA RECLAMOS LLAME AL TELEFONO
811-8757 O ACERQUESE A CUALQUIERA
DE NUESTROS OFICINAS O NIVEL NACIONAL,
DEFENSOR DEL CLIENTE FINANCIERO,
INDECOPI O SMS

593*10/19/2025*08:55:50*
NOTES STACKED: 00,00,00,00
594*10/19/2025*08:55:55*
NOTES PRESENTED: 00,00,00,00
595*10/19/2025*08:56:01*
NOTES TAKEN
CASSETTES STATUS BEFORE: HEALTHY, HEALTHY, HEALTHY, HEALTHY, HEALTHY, HEALTHY
CASSETTES STATUS AFTER: HEALTHY, HEALTHY, HEALTHY, HEALTHY, HEALTHY, HEALTHY
DISPENSED COUNTS BEFORE TX: 5, 143, 109, 109
DISPENSED COUNTS AFTER TX: 0, 143, 119, 119
CASSETTES COUNTS BEFORE TX: 0, 0, 245, 019, 009, 009
CASSETTES COUNTS AFTER TX: 0, 0, 245, 019, 003, 003
596*10/19/2025*08:56:04*CARD TRANSACTION END
597*10/19/2025*08:56:04*CARD TAKEN

37. De los reportes antes mostrados, se extrae la siguiente información:

Número de Tarjeta	5254-****-****-1148
Fecha y hora	19/10/2025 - 08:33:41 horas
Cajero	I0004919
Tipo de Operación	RETIRO CON TARJETA
Importe S/	900,00
Operación N°	0905
Lectura de Chip	CHIP CARD BEING PROCESSED ¹²
Ingreso de Clave Secreta	PIN ENTERED ¹³

¹² Traducción libre: Chip de la tarjeta siendo procesado¹³ Traducción libre: Pin ingresado

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 3945-2025/PS2**

38. De la información anterior contenida en los citados reportes se leen las glosas “CHIP CARD BEING PROCESSED” y “PIN ENTERED”. Dichas glosas demuestran que la operación cuestionada fue válidamente autorizada por el Banco, siguiendo el protocolo de seguridad implementado para tal efecto; es decir, la lectura del chip de la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-1148 y la validación de la clave secreta, respectivamente.
39. Adicionalmente, como se informó en el numeral 32 de la presente resolución, se advierte que la tarjeta de crédito fue bloqueada después de la operación cuestionada, es decir, el 19 de octubre de 2025 a las 13:31:31.
40. En ese sentido, los medios probatorios antes analizados demuestran que la operación denunciada se realizó en cumplimiento de los mecanismos de seguridad respectivos, es decir, el ingreso de la tarjeta al cajero automático (lectura del chip) y la validación de la clave secreta del señor Bazán, mientras esta se encontraba activa.
41. Sin perjuicio de lo antes mencionado, el denunciante formuló alegatos adicionales que serán analizados a continuación.

Sobre el alegato (a)

42. El señor Bazán indicó que no reconoce las operaciones, pues fue despojado de sus pertenencias al momento de salir de un establecimiento nocturno.
43. Al respecto, es necesario señalar que el hecho que el consumidor pierda la posesión de su tarjeta o del celular en el que mantenía instalado el aplicativo móvil del Banco, es una circunstancia que se encuentra fuera de la esfera de control de la entidad financiera. Hasta que el consumidor no le comunique que no tiene la posesión de su tarjeta o teléfono y solicite los bloqueos y desafiliaciones respectivos, el proveedor no tiene cómo saber que la cuenta puede estar siendo afectada por una persona distinta de su titular, ni puede anticiparse a las operaciones que se realizarán con ella. En tal sentido, no se le puede atribuir responsabilidad a la entidad financiera emisora, por el delito del cual fue víctima el señor Bazán.
44. Aunado a ello, cabe precisar que el artículo 173.2° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General¹⁴, establece la obligación de los administrados de aportar pruebas; y, el artículo 196° del Código Procesal Civil –de aplicación supletoria al presente procedimiento¹⁵– dispone que la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión¹⁶.

14 **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.**

Artículo 173°.- Carga de la prueba

(...)

2. Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

15 **CÓDIGO PROCESAL CIVIL. DISPOSICIONES FINALES. Primera.-** Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza.

LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo.

(...)

1.2. **Principio del debido procedimiento.-** Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

16 **CÓDIGO PROCESAL CIVIL. Artículo 196°.- Carga de la prueba.-** Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 3945-2025/PS2**

45. En el presente caso, el denunciante no ha presentado medios probatorios que acrediten que sus pertenencias se encontraban consigo al momento en que las operaciones se realizaron, por lo que corresponde desestimar lo alegado por el denunciante en el presente extremo.

Sobre el alegato (b)

46. El señor Bazán señaló que el Banco no generó alertas de seguridad, pese a que las operaciones eran inusuales.
47. Al respecto, debe precisarse que el titular de una tarjeta puede utilizar el producto a través de los distintos canales de atención habilitados por las entidades financieras, tales como establecimientos comerciales -físicos o virtuales-, cajeros automáticos, banca por Internet o banca móvil, y en el momento en que lo vea por conveniente, siempre que exista una línea de crédito o saldo disponible en la tarjeta.
48. De otro lado, el Reglamento de Tarjetas enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro de dicho comportamiento:

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

49. De la revisión de los estados de cuenta de la tarjeta de crédito del señor Bazán, correspondiente a los meses de abril de 2025 a setiembre de 2025, se aprecia que ha realizado transacciones en su tarjeta, de acuerdo con las siguientes características:
- Canal de operaciones habituales: operaciones virtuales y presenciales.
 - Importe mayor de operaciones: el 7 de julio de 2025 se realizó una operación presencial por el importe de S/ 261,20.
 - Frecuencia de uso: se registra más de una operación por día. Por ejemplo, el 21 de mayo de 2025, se registraron dos operaciones por los importes de S/ 199,99 y S/ 45,30.
50. Así, se debe señalar que la primera operación por el importe de S/ 100,00, no podía ser considerada ajena al comportamiento habitual de consumo del denunciante, pues se trataba de la primera operación y su importe correspondía al importe de operaciones que realizaba el consumidor. Respecto a la segunda operación por el importe de S/ 900,00, si bien hasta esta operación el monto total ascendía a S/ 1 000,00, lo cierto es que dicha operación constituyó la primera que, de manera acumulada, superaba los importes previamente registrados por el denunciante, por lo que, en sí misma, no resulta suficiente para afirmar que se encontraba fuera de su comportamiento habitual de consumo.
51. De otro lado, el artículo 22° del Reglamento de Tarjetas, establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude¹⁷, en los que se incluyan mecanismos para la

¹⁷

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 3945-2025/PS2**

comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.

52. Ahora bien, la activación de una alerta en el sistema de monitoreo del Banco, ante presuntas operaciones inusuales o con patrones de fraude, requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.
53. Es preciso indicar que existen determinadas circunstancias que pueden servir como una señal de que se estarían realizando transacciones fraudulentas en perjuicio del titular de la tarjeta, así a modo de ejemplo, tenemos: (i) numerosas transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo; (ii) consumos sucesivos por montos pequeños que en conjunto resultan en una cantidad importante; (iii) sucesivos consumos realizados repentinamente con una tarjeta que no fue utilizada por un largo periodo de tiempo o que era utilizada bajo una modalidad diferente; entre otras circunstancias.
54. De los medios probatorios aportados al procedimiento, se ha podido verificar que las operaciones se realizaron de la siguiente forma:

Fecha	Hora	Detalle	Importe S/
19/10/2025	06:41:35	LOS ANGELES	100,00
19/10/2025	08:33:41	RETIRO EN EFECTIVO	900,00

55. De lo mencionado, se advierte que las dos (2) operaciones realizadas con cargo a la tarjeta de crédito del denunciante fueron realizadas en un solo día, en un lapso total de una hora con 52 minutos y 6 segundos.
56. Así, la operación por el importe de S/ 100,00 se realizó el 19 de octubre de 2025 a las 06:41:35 horas; pero por ser la primera transacción cuestionada por sí misma no contenía información que hiciera presumir un uso fraudulento de la tarjeta, sobre todo considerando que el monto por el que fue realizada correspondía al monto de operaciones que el consumidor solía efectuar.
57. De otro lado, la segunda transacción se realizó a las 08:33:41 horas, por el importe de S/ 900,00, esto es, luego de una hora con 52 minutos y 6 segundos desde la operación anterior; en este caso, si bien el importe por el que fue realizada superaba al importe de operaciones que solía efectuar el consumidor, era la primera operación con estas características, por lo que el Banco no la podía detectar como inusual debido a que no se realizó de manera consecutiva, sino luego de un lapso de tiempo significativo respecto de la transacción anterior.
58. Sin perjuicio de ello, aun cuando el Banco hubiese tomado medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada la segunda operación, ello no hubiese supuesto que ésta y las operaciones anteriores sean anuladas o revertidas, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 3945-2025/PS2**

posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas. Por tanto, corresponde desestimar el alegato del señor Bazán.

59. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco por presunta infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de dos (2) operaciones de la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-1148 del denunciante, en tanto en tanto quedó acreditada su correcta autorización. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los cuestionamientos adicionales alegados por el denunciante.

III. RESUELVE

PRIMERO: Enmendar el error verificado en la Resolución N° 1 de fecha 28 de noviembre de 2025, vinculado al número de la tarjeta de crédito, de acuerdo con el detalle contenido en el numeral 7 de la presente resolución.

SEGUNDO: Archivar el procedimiento administrado sancionador iniciado contra Banco Ripley Perú S.A. por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de dos (2) operaciones no reconocidas en la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-1148 de la parte denunciante, en tanto quedó acreditada su correcta autorización. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante, referidos a que: (a) fue despojado de sus pertenencias al momento de salir de un establecimiento nocturno; y, (b) no generaron alertas de seguridad, pese a que las operaciones eran inusuales:

Fecha	Detalle	Importe S/
19/10/2025	LOS ANGELES	100,00
19/10/2025	RETIRO EN EFECTIVO	900,00

TERCERO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁸, caso contrario la resolución quedará consentida¹⁹.

CUARTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI²⁰, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos

¹⁸ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 32.- Apelación
32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

¹⁹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**
Artículo 222.- Acto firme
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²⁰ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 34.- Fin de Procedimiento



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 3945-2025/PS2

Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.



Firmado digitalmente por:
ZEVALLOS ROBLES Gladys Sabina FAU
20133840533 hard
Fecha: 12/01/2026 08:53:13-0500

GLADYS SABINA ZEVALLOS ROBLES
Jefa (e)
Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.